

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH

Digitale Gesamtkarte

Testakte 2 — Räumungsklage Kowalski Friedrichshain mit Schonfristzahlung

Eskalierter Fall: Mietrückstand, Kündigung, Räumungsklage. Im laufenden Verfahren leistet das Jobcenter eine Schonfristzahlung — die fristlose Kündigung wird unwirksam, die ordentliche Kündigung ist nach Verschulden, Erheblichkeit und Sozialklausel-Risiko weiter zu prüfen. Rechtsfachwirtin muss den Schriftsatz umstellen.

Aktenordner: raeumungsklage-kowalski-friedrichshain

Aktenstücke: 17

Zusammengeführte Lesefassung. Die separat bereitgestellten Arbeitsdateien bleiben für die weitere Bearbeitung maßgeblich.

SAP Statusauszug — Mietkonto Kowalska

Stand: 08.06.2026 / 09:14 Uhr

Auszug aus SAP RE-FX, Transaktion FBL5N

Geschäftspartner

- Partnernummer: 4002187
- Name: Kowalska, Aleksandra
- Geboren: 22.07.1985
- Familienstand: alleinerziehend, zwei Kinder (Jakub geb. 2014, Maja geb. 2018)
- Beruf laut Selbstauskunft 2017: Verkäuferin im Einzelhandel
- Aktueller Stand: seit 09.2025 ohne Anstellung, Arbeitslosengeld II / Bürgergeld
- Jobcenter: Friedrichshain-Kreuzberg, Frankfurter Allee 35-37, 10247 Berlin
- Aktenzeichen Jobcenter: 81234BG0085437
- Telefon: 030 5512 4499
- E-Mail: a.kowalska1985@gmx.de

Mietobjekt

- Objektnummer: WBI-FRI-047-04R
- Adresse: Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin-Friedrichshain
- Lage: 4. OG rechts
- Wohnfläche: 71,40 qm
- Zimmer: 3
- Baujahr Gebäude: 1908, Sanierung 2014
- Heizung: Zentral, Gas
- Warmwasser: zentral

Vertragsdaten

- Vertragsnummer: WBI-MV-2017-04231
- Mietbeginn: 01.05.2017
- Befristung: unbefristet
- Letzte Mietanpassung: 01.07.2022 nach § 558 BGB
- Kaution: 1785,00 EUR (3 Nettokaltmieten von damals 595)
- Kautionsverwahrung: Berliner Sparkasse, Mietkautionskonto Nr. 1100789432

Mietzins aktuell

- Nettokaltmiete: 595,00 EUR
- Betriebskostenvorauszahlung: 195,00 EUR
- Heizkostenvorauszahlung: 175,00 EUR
- Bruttowarmmiete gesamt: 965,00 EUR
- Fälligkeit: 3. Werktag des Monats

Saldo Mietkonto

- Saldo zum 08.06.2026: 4825,00 EUR Soll
- Letzter Zahlungseingang: 03.02.2026, 200,00 EUR Teilzahlung
- Rückständige Monate: 02/2026 (Teil), 03/2026, 04/2026, 05/2026, 06/2026 = 5 Monate
- Nicht beglichene Verzugszinsen auf den Februararrest seit 05.02.2026

Aktuelle Vorgänge

- 17.02.2026 Mahnstufe 1 versandt
- 05.03.2026 Mahnstufe 2 versandt
- 14.04.2026 Fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung zugestellt
- 12.06.2026 Räumungs- und Zahlungsklage eingereicht
- 02.07.2026 Rechtshängigkeit, Az. AG Kreuzberg 12 C 187/26

Bemerkungen

- Mieterin hat am 28.05.2026 telefonisch mitgeteilt, sie habe einen Antrag beim Jobcenter auf Übernahme der Mietrückstände nach § 22 Abs. 8 SGB II gestellt
- Mietdauer aktuell 9 Jahre, daher Kündigungsfrist § 573c Abs. 1 S. 2 BGB: 9 Monate
- Ordentliche Kündigung wirksam zum 31.01.2027

Wohnraummietvertrag

zwischen

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann

• Vermieterin -

und

Frau Aleksandra Kowalska, geb. 22.07.1985

Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin (Anschrift nach Einzug)

• Mieterin -

1 Mietsache

1.1

Die Vermieterin vermietet der Mieterin die im Hause Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin, im 4. OG rechts gelegene 3-Zimmer-Wohnung mit 71,40 qm Wohnfläche nebst Küche, Bad, Flur, Balkon und Kellerraum Nr. 14.

1.2

Die Wohnfläche beruht auf der zur Vertragsakte genommenen Berechnung und ist die vereinbarte Bezugsgröße, soweit Betriebskosten nach Wohnfläche verteilt werden. Der Balkon ist mit einem Viertel seiner Grundfläche berücksichtigt.

1.3

Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Die Mieterin bezieht sie mit ihren zwei minderjährigen Kindern. Eine spätere Änderung der Haushaltsangehörigen ist anzuzeigen, soweit berechnete Interessen der Vermieterin berührt sind.

2 Mietzeit

2.1

Das Mietverhältnis beginnt am 01.05.2017. Es ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2.2

Die ordentliche Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 573, 573c BGB.

3 Miete

3.1

Die monatliche Miete beträgt zum Vertragsbeginn:

- Nettokaltmiete: 530,00 EUR
- Betriebskostenvorauszahlung: 150,00 EUR
- Heizkostenvorauszahlung: 130,00 EUR
- Gesamtmiete: 810,00 EUR

3.2

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag des Monats, auf das Konto der Vermieterin zu zahlen.

3.3

Bankverbindung Vermieterin:

Berliner Volksbank, IBAN DE 47 1009 0000 0123 4567 89

Verwendungszweck: WBI-MV-2017-04231 Kowalska Boxhagener 47

4 Betriebskosten und Heizkosten

4.1

Die Mieterin trägt die Betriebskosten gemäß Anlage 1 (Betriebskostenverordnung) und die Heizkosten gemäß Heizkostenverordnung.

4.2

Abrechnung jährlich bis spätestens 31.12. des Folgejahres.

5 Kautions

5.1

Die Mieterin leistet eine Kautions in Höhe von 1590,00 EUR (3 Nettokaltmieten).

5.2

Die Kautions ist auf einem Mietkautionskonto separat von dem Vermögen der Vermieterin anzulegen.

6 Hausordnung

Die als Anlage beigefügte Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrages.

7 Erhaltung, Mängelanzeige und Zutritt

7.1

Die Vermieterin erhält die Mietsache im vertragsgemäßen Zustand. Mängel, Schäden und sonstige Gefahren sind unverzüglich mit einer möglichst genauen Beschreibung anzuzeigen.

7.2

Bei einem konkreten sachlichen Grund, insbesondere Mängelprüfung, Ablesung, Wartung oder Erhaltungsmaßnahme, gewährt die Mieterin nach angemessener Ankündigung Zutritt. Bei der Terminabstimmung sind Betreuungspflichten, Arbeitszeiten und sonstige berechnigte Belange zu berücksichtigen.

7.3

Bauliche Veränderungen sowie Eingriffe in Fassade, Leitungen oder Gebäudetechnik bedürfen der vorherigen Zustimmung. Übliche bewegliche Einrichtungen auf dem Balkon bleiben hiervon unberührt.

8 Zahlungsverkehr und Mitteilungen

8.1

Als Verwendungszweck soll die Vertragsnummer angegeben werden. Eine fehlende Angabe lässt die gesetzlichen Regeln über Tilgungsbestimmung und Anrechnung unberührt.

8.2

Änderungen von Zustellanschrift, Bankverbindung oder den für laufende Mitteilungen genutzten Kontaktdaten sollen zeitnah mitgeteilt werden. Gesetzlich vorgeschriebene Formen, insbesondere für Kündigungen, bleiben maßgeblich.

8.3

Stundungen und Ratenzahlungen gelten nur für die in der jeweiligen Vereinbarung bezeichneten Forderungen. Die laufende Miete bleibt fällig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt wird.

9 Übergabe, Schlüssel und Rückgabe

9.1

Anfangszustand, Zählerstände und Schlüssel sind im Übergabeprotokoll vom 28.04.2017 festgehalten. Übergeben wurden drei Haus- und Wohnungsschlüssel, zwei Briefkastenschlüssel und ein Kellerschlüssel.

9.2

Bei Vertragsende ist die Wohnung geräumt, besenrein und mit sämtlichen überlassenen und nachgefertigten Schlüsseln zurückzugeben. Besitzaufgabe und Schlüsselrückgabe sind zu dokumentieren; die bloße Abwesenheit der Mieterin ersetzt keine Rückgabe.

9.3

Über Zustand, Zählerstände und Schlüssel wird ein Rückgabeprotokoll erstellt. Ansprüche wegen Schäden, Nutzungsentschädigung oder offener Forderungen werden durch die Protokollaufnahme weder anerkannt noch ausgeschlossen.

10 Anlagen und Nebenabreden

10.1

Bestandteile der Vertragsakte sind Wohnflächenberechnung, Übergabeprotokoll, Hausordnung, Betriebskostenkatalog und Energieausweis zur Einsichtnahme.

10.2

Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht. Spätere Änderungen der Miethöhe oder sonstiger Vertragsbedingungen werden in einer eindeutig bezeichneten Erklärung oder einem Nachtrag dokumentiert.

Berlin, den 14.04.2017

Wohnen Berlin Immobilien GmbH Aleksandra Kowalska

Dr. Markus Lehmann Mieterin
Geschäftsführer

11 Nachtrag Nr. 1 vom 12.06.2022

Mietanpassung nach § 558 BGB zum 01.07.2022:

- Nettokaltmiete neu: 595,00 EUR
- Betriebskostenvorauszahlung neu: 195,00 EUR
- Heizkostenvorauszahlung neu: 175,00 EUR
- Gesamtmiete neu: 965,00 EUR

Begründung: Berliner Mietspiegel 2021, Mietspiegelfeld H1 (Altbau bis 1918, mittlere Wohnlage, saniert), Mittelwert 7,98 EUR/qm.

Im Übrigen bleibt der Mietvertrag vom 14.04.2017 unverändert bestehen.

Berlin, den 12.06.2022

Wohnen Berlin Immobilien GmbH Aleksandra Kowalska

12 Anlage 1: Betriebskostenverordnung (Auszug der umlagefähigen Positionen)

Grundsteuer, Wasserversorgung, Entwässerung, Heizung, Warmwasser, Aufzug (entfällt), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Beleuchtung, Schornsteinreinigung, Sach- und Haftpflichtversicherung, Hauswart, Antenne/Kabel, sonstige Betriebskosten gemäß § 2 Nr. 17 BetrKV.

Mietkonto FBL5N — Kowalska, Aleksandra

Vertragsnummer: WBI-MV-2017-04231

Partnernummer: 4002187

Stand: 08.06.2026

Datum	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
05.01.2026	Lastschrift Kowalska 01/2026 vorgemerkt		965,00	-965,00
06.01.2026	Miete 01/2026 fällig	965,00		0,00
04.02.2026	Miete 02/2026 fällig	965,00		965,00
03.02.2026	Teilzahlung Kowalska 02/2026		200,00	765,00
04.03.2026	Miete 03/2026 fällig	965,00		1730,00
07.04.2026	Miete 04/2026 fällig	965,00		2695,00
06.05.2026	Miete 05/2026 fällig	965,00		3660,00
03.06.2026	Miete 06/2026 fällig	965,00		4625,00
08.06.2026	Mahnkosten Stufe 1+2	12,50		4637,50
08.06.2026	Verzugszinsen 5%-Punkte über Basis	47,50		4685,00
08.06.2026	Verfahrenskosten anteilig	140,00		4825,00

Salden-Zusammenfassung

- Rückstand Mieten: 4625,00 EUR (Anteil 02/2026 i.H.v. 765,00 + 03 bis 06/2026 je 965,00)
- Mahnkosten: 12,50 EUR
- Verzugszinsen: 47,50 EUR
- Verfahrenskosten (anteilig): 140,00 EUR
- **Gesamtsaldo zum 08.06.2026: 4825,00 EUR**

Verzugskennzeichnung

- Verzugsbeginn des Februarrestes: 05.02.2026 (Tag nach Fälligkeit; Teilzahlung am 03.02.2026 unter dem Sollbetrag)
- Verzugszinssatz: 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB)
- Verbraucher: ja

Kündigungsrelevanz

- Rückstand übersteigt zwei Monatsmieten (1930,00 EUR) nach Fälligkeit der Aprilmiete am 07.04.2026
- Voraussetzung § 543 Abs. 2 Nr. 3 lit. a BGB erfüllt
- Voraussetzung § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB erfüllt

- Fristlose Kündigung am 14.04.2026 zugestellt
- Hilfsweise ordentliche Kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB

Schonfristzahlung — Hinweis

Bei Zahlung des gesamten Rückstandes oder Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle (z.B. Jobcenter nach § 22 Abs. 8 SGB II) innerhalb von zwei Monaten ab Rechtshängigkeit der Räumungsklage wird die **fristlose** Kündigung gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB unwirksam.

Die hilfsweise erklärte **ordentliche** Kündigung wird durch Schonfristzahlung nach gefestigter BGH-Rechtsprechung (BGH 23.07.2025 — VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 — VIII ZR 145/24; BGH 16.02.2005 — VIII ZR 6/04) **nicht automatisch** geheilt; die Zahlung ist bei Verschulden und Erheblichkeit zu würdigen.

Aktennotiz Nr. 1

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Abteilung Forderungsmanagement
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Geschäftszeichen: F-2026-00412

Mietverhältnis: WBI-MV-2017-04231, Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin-Friedrichshain, 4. OG rechts

Mieterin: Aleksandra Kowalska

Verfasserin: Sandra Berger, Renofa, Tel. 030 2055 4810

Datum: 30.07.2026

Betreff: Schonfristzahlung Jobcenter — Konsequenzen für das laufende Räumungsverfahren (Az. 12 C 187/26)

1. Anlass

Das Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg hat mit Schreiben vom 27.07.2026 die Übernahme der Mietrückstände nach § 22 Absatz 8 SGB II erklärt und am 29.07.2026 einen Betrag von 5.790,00 EUR überwiesen. Davon entfallen 4.625,00 EUR auf die bis Juni eingeklagte Miete, 965,00 EUR auf Juli und 200,00 EUR auf Neben- und Verfahrenskosten. Die Klage wurde am 12.06.2026 eingereicht; Rechtshängigkeit trat mit Zustellung am 02.07.2026 ein. Die Zwei-Monats-Frist nach § 569 Absatz 3 Nummer 2 BGB läuft bis zum 02.09.2026. Erklärung und Zahlung erfolgten innerhalb dieser Frist.

2. Sachstand

2.1 Wirkung auf die fristlose Kündigung

Die fristlose Kündigung vom 10.04.2026 wird nach § 569 Absatz 3 Nummer 2 Satz 1 BGB unwirksam, wenn die Zahlung sämtliche bis dahin fällige Miete und Entschädigung abdeckt und in den letzten zwei Jahren keine Kündigung bereits auf diesem Weg unwirksam geworden ist. Diese beiden Punkte sind vor dem Schriftsatz abschließend zu bestätigen; Betrag und Zeitpunkt sind nach Aktenlage erfüllt.

2.2 Wirkung auf die hilfsweise ordentliche Kündigung

Die ordentliche Kündigung nach § 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB wird durch die Schonfristzahlung nach der BGH-Rechtsprechung nicht automatisch unwirksam (BGH 23.07.2025 — VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 — VIII ZR 145/24; BGH, Urteil vom 13.10.2021 — VIII ZR 91/20). Verschulden und Erheblichkeit sind dennoch unter Einbeziehung von Arbeitsplatzverlust, Leistungsantrag, Zahlungsverhalten, Rückstandshöhe und späterer Deckung vollständig zu würdigen. Die ordentliche Kündigung bleibt Prozessgrundlage, ihre Wirksamkeit ist aber keine automatische Folge des früheren Rückstands.

2.3 Prozessuale Konsequenz

Der Zahlungsantrag ist nach vollständiger Kontenprüfung in der Hauptsache für erledigt zu erklären. Stimmt die Beklagte zu oder widerspricht sie der Erledigungserklärung nicht binnen der gerichtlichen Frist nach § 91a Absatz 1 Satz 2 ZPO, entscheidet das Gericht über die Kosten nach billigem Ermessen. Widerspricht sie, ist der Antrag auf Feststellung der Erledigung weiterzuverfolgen. Der Räumungsantrag wird auf Grundlage der hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung aufrechterhalten, sofern die gesonderte Verschuldens- und Erheblichkeitsprüfung trägt.

3. Rechtliche Bewertung

Die prozessuale Reaktion hängt von der Erklärung der Beklagten ab. Bei übereinstimmender Erledigung gilt § 91a ZPO; bei Widerspruch wird die einseitige Erledigungserklärung als privilegierte Antragsänderung behandelt und die Erledigung des Zahlungsbegehrens festgestellt, wenn die Klage ursprünglich zulässig und begründet war und später gegenstandslos wurde. Beweis- und Kostenrisiko sind vor Einreichung in einer Matrix auszuweisen; BGH VIII ZB 39/24 warnt davor, bei § 91a ZPO eine vollständige Klärung schwieriger Fragen zu erwarten.

Sozialklausel-Risiko: Die Mieterin ist alleinerziehend mit zwei minderjährigen Kindern. Ein Widerspruch nach § 574 BGB ist möglich; dieser ist nach § 574b Absatz 1 BGB in Textform zu erklären und kann nach ordnungsgemäßem Hinweis grundsätzlich bis spätestens 30.11.2026 zugehen. Bei Eingang sind Härtegründe, Belege und Interessenabwägung zu dokumentieren.

4. Nächste Schritte

1. Schriftsatz Erledigterklärung Zahlungsantrag und Aufrechterhaltung Räumungsantrag unverzüglich einreichen (vgl. [korrespondenz/schriftsatz-erledigung-weiterklage.md](#)).
2. Wiedervorlage 30.11.2026: Widerspruch nach § 574 BGB eingegangen?
3. Falls kein Widerspruch: Vollstreckungsvorbereitung ab 01.02.2027.

5. Eskalation / Vorlage

Bei Eingang eines Widerspruchs nach § 574 BGB ist die Sache dem Hausjuristen vorzulegen, da die Sozialklausel-Abwägung bei alleinerziehenden Müttern mit Kindern besondere Sorgfalt erfordert.

(gez.) Sandra Berger
Renofa, Forderungsmanagement

Aktennotiz 02 - Rückruf Hausverwaltung und Jobcenter-Bezug

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Forderungsmanagement

Bearbeiterin: Sandra Berger

Datum: 29.07.2026

Rückruf Hausverwaltung

Frau Nickel aus der Hausverwaltung meldet telefonisch, dass Herr Kowalski seit zwei Wochen nur unregelmäßig erreichbar sei. Im Treppenhaus sei kein Auszug erkennbar. Briefkasten werde geleert. Klingelschild und Namensschild an der Wohnungstür seien unverändert vorhanden.

Die Hausverwaltung hat außerdem mitgeteilt, dass am 24.07.2026 ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Jobcenters erwähnt worden sei. Eine schriftliche Bestätigung liege der Hausverwaltung nicht vor.

Dokumentenabgleich

Das Objektbesuchsprotokoll vom 26.07.2026 und die Telefonnotiz der Hausverwaltung betreffen denselben Kellertermin, haben aber unterschiedliche Beweisqualität. Das unterzeichnete Protokoll enthält eigene Wahrnehmungen von Frau Scholz. Die Telefonnotiz gibt den späteren Rückruf von Frau Nickel wieder. Beide Dokumente belegen weder eine Wohnungsrückgabe noch eine Schlüsselübergabe.

Die Jobcenter-E-Mail, das Zahlungssavis und das SAP-Clearing sind getrennt abzulegen. Die E-Mail kündigt die Übernahme an, das Avis belegt den tatsächlichen Eingang des Sammelbetrags und das Clearing zeigt dessen interne Zuordnung. Keine dieser Unterlagen enthält eine Erklärung der Mieterin zum Räumungsantrag.

Arbeitsstand

Schonfristzahlung und ordentliche Kündigung getrennt weiter prüfen. Eine Besitzaufgabe darf erst nach dokumentierter Schlüsselerückgabe, eindeutiger Rückgabeerklärung und tatsächlicher Zugangsmöglichkeit angenommen werden. Bis dahin bleiben Zustellanschrift, Nutzungsstatus und laufende Zahlungen auf Wiedervorlage.

Kündigung des Mietverhältnisses

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Abteilung Forderungsmanagement — Frau Sandra Berger, Rechtsfachwirtin

Tel. 030 2055 4810, s.berger@wohnen-berlin-immo.de

Vertragsnummer: WBI-MV-2017-04231

Frau

Aleksandra Kowalska

Boxhagener Straße 47

10245 Berlin

Per Gerichtsvollzieher zugestellt am 14.04.2026

Berlin, 10.04.2026

Fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung des Wohnraummietverhältnisses Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin, 4. OG rechts

Sehr geehrte Frau Kowalska,

namens und in Vollmacht der Wohnen Berlin Immobilien GmbH kündigen wir hiermit das mit Ihnen bestehende Mietverhältnis über die im Betreff bezeichnete Wohnung

fristlos

aus wichtigem Grund gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 3 lit. a, § 569 Abs. 3 BGB,

hilfsweise ordentlich

aus berechtigtem Interesse wegen erheblicher Pflichtverletzung gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zum nächstmöglichen Termin, das ist nach § 573c Abs. 1 S. 2 BGB der 31.01.2027 (Mietdauer über 8 Jahre, 9 Monate Kündigungsfrist).

Begründung

Sie sind mit der Miete für die Monate Februar 2026 (teilweise), März 2026, April 2026 in Höhe von insgesamt 2695,00 EUR in Rückstand. Der Rückstand übersteigt zwei volle Monatsmieten. Die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung nach § 543 Abs. 2 Nr. 3 lit. a, § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB sind damit erfüllt.

Sie wurden mit Mahnung vom 17.02.2026 und 05.03.2026 erfolglos zur Zahlung aufgefordert.

Aufforderung zur Räumung

Wir fordern Sie auf, die Wohnung bis spätestens **30.04.2026** geräumt an uns zurückzugeben und die Schlüssel im Büro der Hausverwaltung, Friedrichstraße 99, 10117 Berlin, zu übergeben.

Hinweis Schonfristzahlung

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die **fristlose** Kündigung gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB unwirksam wird, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung befriedigt wird oder wenn sich eine öffentliche Stelle zur Befriedigung verpflichtet.

Die hilfsweise erklärte **ordentliche** Kündigung wird durch eine solche Nachzahlung nach gefestigter Rechtsprechung nicht automatisch beseitigt (BGH 23.07.2025 — VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 — VIII ZR 145/24; BGH 16.02.2005 — VIII ZR 6/04). Eine spätere Zahlung bleibt bei Verschulden und Erheblichkeit nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu berücksichtigen.

Widerspruch

Sie können der ordentlichen Kündigung gemäß § 574 BGB widersprechen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für Sie eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Der Widerspruch ist in Textform zu erklären und muss uns grundsätzlich spätestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses zugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin, Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Anlage: Mietkontoauszug Stand 08.04.2026

Klage — Entwurf

An das

Amtsgericht Kreuzberg

Möckernstraße 130

10963 Berlin

über den vor Einreichung geprüften sicheren Übermittlungsweg

Berlin, 08.06.2026

Klage

der Wohnen Berlin Immobilien GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann,
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

• Klägerin -

Prozessführung im Parteibetrieb durch die Bearbeiterin der Klägerin gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ZPO.
Die Bearbeiterin ist Beschäftigte der Klägerin; Vollmacht und Beschäftigtenstatus werden als Anlage
vorgelegt. Die Bearbeitung der eigenen Forderung ist keine fremde Angelegenheit im Sinne des § 2 Abs. 1
RDG.

Bearbeiterin: Sandra Berger, Rechtsfachwirtin, Tel. 030 2055 4810, s.berger@wohnen-berlin-immo.de

gegen

Frau Aleksandra Kowalska, geb. 22.07.1985, wohnhaft Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin

• Beklagte -

wegen Zahlung und Räumung

Streitwert: 11765,00 EUR

(Zahlungsantrag 4625,00 EUR Mietrückstand zzgl. Räumungsstreitwert nach § 41 Abs. 2 S. 1 GKG in
Höhe von 12 Nettokaltmieten = 12 x 595,00 EUR = 7140,00 EUR; Betriebs- und
Heizkostenvorauszahlungen bleiben gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 GKG außer Ansatz, da sie als
Vorauszahlung und nicht als Pauschale vereinbart sind (vgl. BGH 05.10.2021 — VIII ZB 80/20). Addition
Zahlungs- und Räumungsantrag gemäß § 5 ZPO.)

Anträge

Wir beantragen,

1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin **4625,00 EUR** nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
2. die Beklagte zu verurteilen, die im Hause Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin, im 4. OG rechts
gelegene 3-Zimmer-Wohnung mit ca. 71,40 qm Wohnfläche und einem Kellerraum **zu räumen und an die
Klägerin geräumt herauszugeben**,
3. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen,

4. das Urteil hinsichtlich des Zahlungsantrages für vorläufig vollstreckbar zu erklären, gegebenenfalls gegen Sicherheitsleistung.

Begründung

I. Sachverhalt

Die Parteien sind durch Wohnraummietvertrag vom 14.04.2017 verbunden, geändert durch Nachtrag Nr. 1 vom 12.06.2022. Die Bruttowarmmiete beträgt 965,00 EUR (Nettokaltmiete 595,00 EUR, BK-Vorauszahlung 195,00 EUR, HK-Vorauszahlung 175,00 EUR).

Beweis: Mietvertrag, Anlage K1; Nachtrag Nr. 1, Anlage K2.

Die Beklagte ist seit Februar 2026 mit der Miete in Rückstand. Stand 08.06.2026 beträgt der Mietrückstand 4625,00 EUR (Februar 765,00 EUR Teilrest, März bis Juni je 965,00 EUR).

Beweis: Mietkontoauszug FBL5N Stand 08.06.2026, Anlage K3.

Die Klägerin hat die Beklagte mehrfach erfolglos zur Zahlung aufgefordert (Mahnungen vom 17.02.2026 und 05.03.2026).

Beweis: Mahnungen Anlage K4 und K5.

Mit Schreiben vom 10.04.2026, der Beklagten zugestellt am 14.04.2026 durch Gerichtsvollzieher, hat die Klägerin das Mietverhältnis **fristlos und hilfsweise ordentlich** gekündigt.

Beweis: Kündigungsschreiben mit Zustellungsurkunde, Anlage K6.

II. Rechtliche Würdigung

1. Zuständigkeit

Das Amtsgericht Kreuzberg ist gemäß § 23 Nr. 2a GVG (Streitigkeiten über Wohnraummietverhältnisse stets Amtsgericht, ohne Streitwertgrenze) und § 29a ZPO (ausschließlicher Gerichtsstand der belegen Sache) zuständig. Der aktuelle Berliner Gerichtsbezirk für Friedrichshain ist vor Einreichung nochmals amtlich geprüft worden.

2. Postulationsfähigkeit

Vor dem Amtsgericht können die Parteien den Rechtsstreit gemäß § 79 Abs. 1 ZPO selbst führen. Die Klägerin lässt sich gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ZPO durch ihre Beschäftigte vertreten. Beschäftigtenstatus und Vollmacht sind belegt; eine zusätzliche gesetzliche Sachkundevoraussetzung wird nicht behauptet.

3. Zahlungsanspruch

Der Zahlungsanspruch folgt aus § 535 Abs. 2 BGB. Die Höhe ergibt sich aus dem Mietkonto.

4. Räumungsanspruch

Der Räumungsanspruch folgt aus § 546 Abs. 1 BGB nach wirksamer Beendigung des Mietverhältnisses.

Die fristlose Kündigung ist nach § 543 Abs. 2 Nr. 3 lit. a, § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB wirksam: Der Rückstand übersteigt zum Zeitpunkt der Kündigung zwei Monatsmieten.

Hilfsweise greift die ordentliche Kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB; die Nichtleistung der Miete in der hier vorliegenden Höhe stellt eine erhebliche schuldhaft Pflichtverletzung dar (BGH 28.11.2007 — VIII ZR 145/07).

5. Hinweis Schonfristzahlung

Auf einen möglicherweise eingreifenden Heilungstatbestand nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB wird hingewiesen. Eine etwaige Schonfristzahlung beseitigt nach gefestigter Rechtsprechung des BGH die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung **nicht automatisch** (BGH 23.07.2025 — VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 — VIII ZR 145/24; BGH 16.02.2005 — VIII ZR 6/04). Die Zahlung ist bei Verschulden und Erheblichkeit nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu würdigen.

Anlagenverzeichnis

- K1 Mietvertrag vom 14.04.2017
- K2 Nachtrag Nr. 1 vom 12.06.2022
- K3 Mietkontoauszug FBL5N Stand 08.06.2026
- K4 Mahnung Stufe 1 vom 17.02.2026
- K5 Mahnung Stufe 2 vom 05.03.2026
- K6 Kündigungsschreiben vom 10.04.2026 nebst Zustellungsurkunde GVZ
- K7 Handelsregistrauszug Klägerin HRB 198765 B

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin, Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg — Schuldübernahmeerklärung

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg

Frankfurter Allee 35-37
10247 Berlin

Aktenzeichen: 81234BG0085437

An die
Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99
10117 Berlin

Berlin, 27.07.2026

Betr.: Übernahme von Mietrückständen / Frau Aleksandra Kowalska, Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin

Bezug: Antrag der Leistungsberechtigten vom 19.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg verpflichtet sich gemäß § 22 Abs. 8 SGB II zur Übernahme der Mietrückstände von Frau Aleksandra Kowalska in Höhe von

5790,00 EUR (4625,00 EUR Mietrückstand + 965,00 EUR Juli 2026 + 200,00 EUR Mahn- und Verzugskosten).

Die Zahlung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 05.08.2026, auf das von Ihnen mitgeteilte Konto.

Diese Erklärung dient zugleich der Heilung der fristlosen Kündigung gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 BGB.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Petra Niemann
Sachbearbeiterin
Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg

Schriftsatz nach Schonfristzahlung — Erledigterklärung Zahlungsantrag, Aufrechterhaltung Räumungsantrag

An das
Amtsgericht Kreuzberg
Möckernstraße 130
10963 Berlin

über den geprüften sicheren Übermittlungsweg

In dem Rechtsstreit

Wohnen Berlin Immobilien GmbH ./. Aleksandra Kowalska

Az. 12 C 187/26

Berlin, 30.07.2026

zeigen wir an, dass das Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg mit Schreiben vom 27.07.2026 die Übernahme der Mietrückstände nach § 22 Abs. 8 SGB II erklärt und am 29.07.2026 einen Betrag von 5790,00 EUR auf das Konto der Klägerin gezahlt hat.

Beweis: Erklärung Jobcenter vom 27.07.2026, Anlage K8; Kontoauszug der Klägerin vom 30.07.2026, Anlage K9.

Damit ist der eingeklagte Zahlungsanspruch der Klägerin in voller Höhe erfüllt. Wir **erklären den Zahlungsantrag in der Hauptsache für erledigt** und regen an, der Beklagten Gelegenheit zur Zustimmung nach § 91a Abs. 1 ZPO zu geben. Für den Fall eines Widerspruchs beantragen wir festzustellen, dass der Rechtsstreit hinsichtlich des Zahlungsantrags in der Hauptsache erledigt ist.

Im Übrigen halten wir die Klage aufrecht.

Begründung Fortbestand Räumungsanspruch

Die mit Schreiben vom 10.04.2026 erklärte **fristlose** Kündigung ist gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 BGB unwirksam geworden, da das Jobcenter sich innerhalb der Zwei-Monats-Frist nach Rechtshängigkeit (02.07.2026) zur Befriedigung verpflichtet und gezahlt hat. Die Akte enthält keinen Hinweis auf eine bereits innerhalb der letzten zwei Jahre nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 S. 2 BGB unwirksam gewordene Kündigung.

Die hilfsweise erklärte **ordentliche** Kündigung gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB wird durch die Schonfristzahlung nicht automatisch unwirksam. Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH 23.07.2025 — VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 — VIII ZR 145/24; BGH 05.10.2022 — VIII ZR 307/21; BGH, Urteil vom 13.10.2021 — VIII ZR 91/20; BGH 16.02.2005 — VIII ZR 6/04) erfasst die Schonfristregelung des § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB ausschließlich die fristlose Kündigung. Die Zahlung ist bei Verschulden und Erheblichkeit nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu würdigen. Arbeitsplatzverlust, Leistungsantrag, Zahlungsverhalten, Rückstandshöhe und vollständige Deckung sind dabei gegeneinander abzuwägen; die Klägerin hält den Räumungsantrag nach dieser gesonderten Prüfung aufrecht.

Der Räumungsanspruch beruht somit auf der hilfsweisen ordentlichen Kündigung. Das Mietverhältnis endet mit Ablauf des 31.01.2027 (§ 573c Abs. 1 S. 2 BGB; Mietdauer über acht Jahre = 9 Monate Frist, Wirksamwerden der Erklärung am 14.04.2026, Frist ab Mai 2026).

Ergänzte Anträge

1. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit hinsichtlich des Zahlungsantrags in der Hauptsache erledigt ist, sofern keine übereinstimmende Erledigung nach § 91a ZPO eintritt.
2. Die Beklagte wird verurteilt, die im Hause Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin, im 4. OG rechts gelegene 3-Zimmer-Wohnung mit ca. 71,40 qm Wohnfläche und einem Kellerraum zum 31.01.2027 zu räumen und an die Klägerin geräumt herauszugeben.
3. Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Anlagen

- K8 Erklärung Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg vom 27.07.2026
- K9 Kontoauszug der Klägerin vom 30.07.2026

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin, Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

DocuWeb Exportliste F-2026-00412

1 Exportkopf

Feld	Wert
Exportzeitpunkt	29.07.2026, 08:03 Uhr
Interne Akte	F-2026-00412
Gerichtsaktenzeichen	12 C 187/26
Vertragsnummer	WBI-MV-2017-04231
Dokumente	19

2 Trefferliste

Eintrag DW-771204

DMS-ID	DW-771204
Datum	14.04.2017
Klasse	Vertrag
Indexname	Mietvertrag_Kowalska.pdf
Version	1
Statushinweis	vollständig

Eintrag DW-771205

DMS-ID	DW-771205
Datum	12.06.2022
Klasse	Nachtrag
Indexname	Nachtrag_1_BKV.pdf
Version	1
Statushinweis	vollständig

Eintrag DW-889210

DMS-ID	DW-889210
Datum	17.02.2026
Klasse	Ausgang
Indexname	Mahnung_Stufe_1.pdf
Version	1
Statushinweis	Versandnachweis nicht verknüpft

Eintrag DW-891177

DMS-ID	DW-891177
Datum	05.03.2026
Klasse	Ausgang
Indexname	Mahnung_Stufe_2.pdf
Version	2
Statushinweis	Version 1 ohne Betrag

Eintrag DW-897731

DMS-ID	DW-897731
Datum	14.04.2026
Klasse	Ausgang
Indexname	Kuendigung_Kowalska.pdf
Version	3
Statushinweis	unterschrieben

Eintrag DW-897732

DMS-ID	DW-897732
Datum	14.04.2026
Klasse	Zustellung
Indexname	Botenprotokoll_Kuendigung.pdf
Version	1
Statushinweis	Original im Objektbüro

Eintrag DW-903442

DMS-ID	DW-903442
Datum	08.06.2026
Klasse	Entwurf
Indexname	Klage_12062026.docx
Version	7
Statushinweis	eingereichte Fassung gesondert

Eintrag DW-904118

DMS-ID	DW-904118
Datum	12.06.2026
Klasse	Gericht
Indexname	Klage_eingereicht.pdf
Version	1
Statushinweis	Prüfsumme vorhanden

Eintrag DW-906907

DMS-ID	DW-906907
Datum	02.07.2026
Klasse	Gericht
Indexname	Zustellungsnachricht_12C187-26.pdf
Version	1
Statushinweis	Frist erfasst

Eintrag DW-908011

DMS-ID	DW-908011
Datum	08.07.2026
Klasse	Eingang
Indexname	Schreiben_Kowalska_ohne_Anlagen.pdf
Version	1
Statushinweis	Wohnungssuche erwähnt

Eintrag DW-909371

DMS-ID	DW-909371
Datum	22.07.2026
Klasse	Behörde
Indexname	Jobcenter_Ankuendigung.pdf
Version	1
Statushinweis	Betrag im Betreff 5.790 EUR

Eintrag DW-909880

DMS-ID	DW-909880
Datum	26.07.2026
Klasse	Objekt
Indexname	Objektbesuchsprotokoll_Kellerzugang.pdf
Version	1
Statushinweis	unterschrieben; keine Wohnungsübergabe

Eintrag DW-910004

DMS-ID	DW-910004
Datum	27.07.2026
Klasse	Zahlung
Indexname	Bankavis_5790.pdf
Version	1
Statushinweis	Sammelbetrag

Eintrag DW-910005

DMS-ID	DW-910005
Datum	27.07.2026
Klasse	SAP
Indexname	Clearingliste_5790.xlsx
Version	2
Statushinweis	200 EUR auf Kostenkonto

Eintrag DW-910188

DMS-ID	DW-910188
Datum	28.07.2026
Klasse	Notiz
Indexname	Hausverwaltung_Rueckruf.docx
Version	1
Statushinweis	Schlüsselthema unklar

Eintrag DW-910191

DMS-ID	DW-910191
Datum	28.07.2026
Klasse	Behörde
Indexname	Mail_Jobcenter_Folgezahlung.pdf
Version	1
Statushinweis	laufende Direktzahlung nur vorläufig

Eintrag DW-910242

DMS-ID	DW-910242
Datum	29.07.2026
Klasse	Entwurf
Indexname	Schriftsatz_Erledigung.docx
Version	4
Statushinweis	Freigabe ausstehend

Eintrag DW-910243

DMS-ID	DW-910243
Datum	29.07.2026
Klasse	Sonstiges
Indexname	scan-neu-2.pdf
Version	1
Statushinweis	Dublette DW-909371

Eintrag DW-910244

DMS-ID	DW-910244
Datum	29.07.2026
Klasse	Tabelle
Indexname	Fristenblatt_12C187-26.xlsx
Version	1
Statushinweis	gelbe Wiedervorlage

3 Indexabweichung

Der Dateiname DW-903442 trägt das Datum 12.06.2026, obwohl das Dokument am 08.06.2026 erstellt wurde. Maßgeblich für die Einreichung ist der Prüfvermerk vom 12.06.2026. DW-910243 ist nach Hashvergleich inhaltsgleich mit DW-909371.

Das Objektbesuchsprotokoll vom 26.07.2026 belegt weder Besitzaufgabe noch Schlüsselrückgabe. Die Jobcenter-E-Mail vom 28.07.2026 erläutert Zahlung und vorläufige Direktzahlung, enthält aber keine Übernahme von Prozesskosten oder künftiger Nutzungsentschädigung.

Amtsgericht Kreuzberg

1 Verfahrensdaten

Feld	Inhalt
Aktenzeichen	12 C 187/26
Klägerin	Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Beklagte	Aleksandra Kowalska
Gegenstand	Zahlung und Räumung
Klageeingang	12.06.2026
Zustellung an Beklagte	02.07.2026

2 Nachricht

Die Klageschrift nebst Anlagen K 1 bis K 7 ist der Beklagten am 02.07.2026 durch Einlegen in den zur Wohnung Boxhagener Straße 47, 4. OG rechts, gehörenden Briefkasten zugestellt worden.

Der Beklagten ist aufgegeben worden, binnen zwei Wochen nach Zustellung anzuzeigen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen will. Für die Klageerwiderung wurde eine weitere Frist von zwei Wochen gesetzt. Die Verfügung enthält den Hinweis auf die Folgen einer Fristversäumung.

3 Eingang bei der Klägerin

Elektronischer Eingang der Zustellungsnachricht am 03.07.2026, 06:41 Uhr. Die Fristen wurden am selben Tag im Konzernfristenkalender erfasst. Ein gesondertes Empfangsbekenntnis der Klägerin war nicht angefordert.

Zahlungsavis Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg

1 Bankdaten

Feld	Wert
Buchungstag	27.07.2026
Wertstellung	27.07.2026
Betrag	5790,00 EUR Haben
Auftraggeber	Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Verwendungszweck	81234BG0085437 KOWALSKA MIETE 02-07/26 ÜBERN
Bankreferenz	JC-FK-2026-0727-009144
Empfängerkonto	Wohnen Berlin Immobilien GmbH, Mietkonto

2 Maschinelle Zuordnung

Teilbetrag	Vorschlag Zahlungslauf	Status
4625,00 EUR	Mietrückstand Februar bis Juni 2026	automatisch zugeordnet
965,00 EUR	laufende Miete Juli 2026	automatisch zugeordnet
200,00 EUR	Neben- und Verfahrenskosten	manuelle Prüfung

3 Bearbeitungsvermerk

Der Gesamtbetrag wurde in einer Buchung überwiesen. SAP hat den Teilbetrag von 200,00 EUR zunächst auf das ungesicherte Kostenkonto gebucht. Eine konkrete Kostenaufstellung des Jobcenters liegt nicht vor. Die Buchung ist nicht mit einem Anerkenntnis der Beklagten verknüpft.

Berechnungsbogen Direktzahlung

1 Bedarfsgemeinschaft

Feld	Wert
BG-Nummer	81234BG0085437
Leistungsberechtigte	Aleksandra Kowalska
Unterkunft	Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin
Personen	3
Bearbeitungsstand	22.07.2026

2 Berechnung

Zeitraum oder Position	Vom Vermieter gemeldet	Anerkannt	Zahlbetrag
Rest Februar 2026	765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR
März 2026	965,00 EUR	965,00 EUR	965,00 EUR
April 2026	965,00 EUR	965,00 EUR	965,00 EUR
Mai 2026	965,00 EUR	965,00 EUR	965,00 EUR
Juni 2026	965,00 EUR	965,00 EUR	965,00 EUR
Juli 2026	965,00 EUR	965,00 EUR	965,00 EUR
Nebenkosten des Verfahrens	200,00 EUR	vorläufig 200,00 EUR	200,00 EUR
Summe	5790,00 EUR	5790,00 EUR	5790,00 EUR

3 Vermerk

Direktzahlung an die Vermieterin. Die laufenden Kosten der Unterkunft sollen ab August 2026 nach Abschluss der Kontoumstellung unmittelbar überwiesen werden. Die abschließende Prüfung des als Verfahrenskosten bezeichneten Teilbetrags bleibt vorbehalten.

Telefonnotiz zum Objektbesuch

1 Gespräch

Feld	Inhalt
Datum	28.07.2026, 15:22 Uhr
Gesprächspartnerin	Maren Scholz, Hausverwaltung Friedrichshain
Aufgenommen von	Sandra Berger
Akte	F-2026-00412

2 Angaben der Hausverwaltung

Frau Scholz war am 26.07.2026 wegen eines klemmenden Kellerzugangs im Haus. Frau Kowalska öffnete die Wohnungstür und erklärte, sie habe inzwischen Kontakt zum Jobcenter. In der Wohnung seien Kinderstimmen zu hören gewesen. Umzugskartons oder Anzeichen einer bereits laufenden Räumung habe Frau Scholz nicht gesehen.

Frau Kowalska habe nach einem Termin für eine freiwillige Wohnungsabnahme gefragt, zugleich aber erklärt, sie habe noch keine Ersatzwohnung. Einen Schlüssel habe sie nicht übergeben. Die Hausverwaltung habe auch keinen Schlüssel verlangt. Ein in einer älteren DMS-Notiz verwendeter Satz „Schlüssel kommt Freitag“ beziehe sich nach Auskunft von Frau Scholz auf den Kellerschlüssel, nicht auf die Wohnung.

Im Treppenhaus habe ein Nachbar ungefragt gesagt, die Familie wolle „bald weg“. Name und Wohnung des Nachbarn wurden nicht aufgenommen. Diese Äußerung ist nicht weiter verifiziert.

3 Rücklauf

Die Hausverwaltung meldet jede tatsächliche Schlüsselübergabe sofort und erstellt dann ein gesondertes Übergabeprotokoll. Bis dahin bleibt der Besitzstand unverändert.

E-Mail-Ausdruck: Wohnungssuche und Jobcenter

1 Kopfzeilen

Feld	Inhalt
Von	Aleksandra Kowalska, a.kowalska85@mailbox-beispiel.de
An	mietenservice@wohnen-berlin-immobilien.de
Kopie	sozialberatung@familienpunkt-beispiel.de
Datum	08.07.2026, 21:37 Uhr
Betreff	Klage / ich suche schon, bitte Termin nicht in Ferien

2 Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe die Klage heute gelesen. Das Jobcenter bearbeitet die Mietschulden und hat noch einmal Unterlagen von mir verlangt. Ich habe zwei Kinder und kann nicht innerhalb weniger Tage ausziehen. Ich suche seit Mai nach einer anderen Wohnung, bekomme aber nur Absagen oder gar keine Antwort.

Bitte teilen Sie mir mit, ob die Sache gestoppt wird, wenn das Jobcenter alles bezahlt. Ich habe Frau Scholz nur wegen des Kellerschlüssels gefragt. Ich habe keinen Wohnungsschlüssel abgegeben und werde auch nicht ohne Termin die Wohnung verlassen.

Vom 18.07. bis 24.07. bin ich mit den Kindern bei meiner Mutter. Post wird von meiner Nachbarin geleert. Bitte legen Sie in dieser Zeit nichts offen vor die Wohnungstür.

Mit freundlichen Grüßen

Aleksandra Kowalska

3 Anhänge

Die Nachricht nennt eine Liste von Wohnungsbewerbungen. Im exportierten Postfach ist kein Anhang vorhanden.

Objektbesuchsprotokoll

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Hausverwaltung Friedrichshain

Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Objektbetreuung: Maren Scholz

Vorgang: F-2026-00412

Protokoll erstellt: 26.07.2026, 12:10 Uhr

1. Auftrag und Termin

Feld	Inhalt
Datum	26.07.2026
Zeit	10:35 bis 10:48 Uhr
Objekt	Boxhagener Straße 47, 10245 Berlin
Wohnung	4. OG rechts
Vertragsnummer	WBI-MV-2017-04231
Anlass	Gemeldeter klemmender Kellerzugang; keine Wohnungsabnahme
Mitarbeiterin	Maren Scholz

Der Termin war am 22.07.2026 telefonisch ausschließlich zur Prüfung des Kellerzugangs vereinbart worden. Eine Besichtigung der Wohnung, Vorabnahme oder Schlüsselübergabe war weder angekündigt noch beauftragt. Frau Kowalska wurde zu Beginn des Gesprächs darauf hingewiesen.

2. Wahrnehmungen

Frau Kowalska öffnete nach zweimaligem Klingeln die Wohnungstür. Das Gespräch fand an der geöffneten Tür statt; die Wohnung wurde nicht besichtigt.

Im sichtbaren Flurbereich standen ein Kinderwagen, zwei Schulanzen und mehrere Paar Schuhe. Umzugskartons waren dort nicht erkennbar. Aus der Wohnung waren Kinderstimmen zu hören. Frau Kowalska erklärte, die Familie wohne weiterhin vollständig in der Wohnung.

Frau Kowalska fragte, ob im Fall eines späteren Auszugs eine Vorabnahme möglich sei. Sie erklärte zugleich, bislang weder einen neuen Mietvertrag noch einen festen Umzugstermin zu haben. Ein Wohnungsschlüssel wurde nicht angeboten oder übergeben.

Auf Nachfrage erklärte Frau Kowalska, sie habe beim Jobcenter Unterlagen zur Übernahme des Rückstands eingereicht und warte auf eine schriftliche Entscheidung. Einen Bescheid oder Zahlungsnachweis zeigte sie nicht vor. Sie bat darum, behördliche Schreiben weiterhin an die Wohnanschrift zu senden. Eine Erklärung zum laufenden Gerichtsverfahren gab sie nicht ab.

3. Kellerzugang

Der klemmende Schlüssel betraf ausschließlich die Kellertür im Erdgeschoss. Nach Schmierung des Schlosses ließ sich die Tür öffnen. Frau Kowalska behielt ihren Keller- und Wohnungsschlüssel.

Die Tür und das Schloss wiesen keine frischen Beschädigungen auf. Der Zylinder wurde nicht gewechselt. Materialverbrauch: ein Sprühstoß Graphit-Schmiermittel aus dem Fahrzeugbestand. Ein kostenpflichtiger Fremdauftrag wurde nicht ausgelöst.

4. Abgrenzung des Protokolls

Das Protokoll gibt ausschließlich die eigenen Wahrnehmungen der Objektbetreuerin und die im Türgespräch wiedergegebenen Erklärungen wieder. Die Innenräume wurden nicht betreten. Der dokumentierte Kinderwagen, die Schulranzen und die hörbaren Stimmen belegen keine vollständige Bestandsaufnahme, sprechen am Terminstag aber gegen eine bereits vollzogene Besizaufgabe. Eine rechtliche Bewertung des Mietverhältnisses oder des Gerichtsverfahrens war nicht Gegenstand des Termins.

Das Protokoll wurde am 26.07.2026 um 12:16 Uhr als PDF im DocuWeb-Vorgang F-2026-00412 abgelegt. Nachträgliche Ergänzungen sind als neue Version zu speichern.

5. Unterschrift

Berlin, 26.07.2026

Maren Scholz

Hausverwaltung Friedrichshain

E-MAIL-AUSDRUCK	email jobcenter folgezahlung.md
Von	leistungsstelle-wohnen@jobcenter-fk.example
An	forderungsmanagement@wohnen-berlin.example
Datum	28.07.2026, 08:17 Uhr
Betreff	WBI-MV-2017-04231 / Kowalska / Zahlung vom 27.07.2026

E-Mail-Ausdruck

Sehr geehrte Frau Berger,

zu Ihrer gestrigen Rückfrage bestätigen wir, dass die Zahlung über 5790,00 EUR unter dem im Betreff genannten Vertragskonto angewiesen wurde. Die Zahlungsaufteilung ergibt sich aus unserem Berechnungsbogen. Bitte teilen Sie uns mit, falls die Zahlung nicht vollständig oder mit abweichendem Verwendungszweck eingegangen ist.

Die laufenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sollen ab August 2026 nach dem derzeitigen Bewilligungsstand unmittelbar an die Vermieterin überwiesen werden. Der aktuelle Bewilligungsabschnitt endet am 31.12.2026. Diese Mitteilung steht unter dem Vorbehalt unveränderter leistungsrechtlicher Verhältnisse.

Eine Erklärung zur Übernahme künftiger Nutzungsentschädigung, Prozesskosten oder sonstiger Forderungen ist mit dieser E-Mail nicht verbunden. Über solche Positionen liegt hier keine Entscheidung vor.

Bitte verwenden Sie für Rückfragen das Bedarfsgemeinschaftszeichen BG-4711-26 und übermitteln Sie keine weiteren Gesundheits- oder Schuldendaten per unverschlüsselter E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Nadine Fuchs

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg